

1503698-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Crimes contra a vida

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 3ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... em crimes gravíssimos, quais sejam, o tráfico ilícito de drogas e a associação para o tráfico de drogas. Por fim, saliento que o delito pelo qual foi condenado pelo Conselho de Sentença também se reveste de gravidade concreta, a vítima sofreu ferimentos na altura do coração, somente não perdendo a vida em virtude do pronto atendimento médico dispensado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

3ª Vara do Júri

Avenida Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503698-03.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503698-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035745/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 16098933 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1189/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2035745 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISÉS FRANCISCO DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

O réu MOISÉS FRANCISCO DE PAULA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta da 19h10, na Rua Manuel Dias Leme, altura do nº 12, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com manifesto ânimo homicida, por mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Renato Barreto Conceição, somente não conseguindo êxito em sua empreitada criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos o denunciado e a vítima se desentenderam

e entraram em vias de fato. Foram separados e o denunciado saiu do local, permanecendo a vítima conversando com outras pessoas. Entretanto, o denunciado saiu apenas para se municiar de duas facas e, momentos depois, retornou ao mesmo local provocando a vítima. Quando ela se aproximou, novamente entraram em luta corporal e o denunciado logo puxou uma faca que estava em sua cintura e a desferiu contra o peito da vítima, fugindo em seguida.

Submetido a este Tribunal do Júri, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), acolhendo a tese comum em plenário, reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio; afirmou a presença da figura de homicídio tentado; negou a absolvição do acusado; reconheceu a presença do privilégio; por fim, negou a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Condenou o acusado, portanto, ao crime tipificado no artigo 121, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Atendendo à soberana decisão dos Senhores Jurados, passo à dosagem da pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que mantenho a pena-base no mínimo legal, fixando-a em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presentes a confissão e a reincidência, entendo que esta última prepondera sobre a primeira, de modo que promovo o aumento a pena em 1/6, fixando a pena-intermediária em 07 anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, promovo a diminuição no seu patamar mínimo, pois entendo que o iter criminis foi percorrido em quase sua integralidade, eis que a vítima foi atingida por duas vezes, no lado esquerdo do tórax, permanecendo a vítima internada, sérios riscos de vida. Assim, fixo a pena em definitivo em 04 anos e 08 meses de reclusão.

Em virtude da reincidência, o regime prisional inicial é o fechado.

Posto isso, DECLARO o réu MOISÉS FRANCISCO DE PAULA, qualificado nos autos, CONDENADO como incurso nas sanções do artigo 121, §1º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O condenado não tem o direito de apelar em liberdade. Permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Ademais, o réu é reincidente em crimes gravíssimos, quais sejam, o tráfico ilícito de drogas e a associação para o tráfico de drogas. Por fim, saliento que o delito pelo qual foi condenado pelo Conselho de Sentença também se reveste de gravidade concreta, a vítima sofreu ferimentos na altura do coração, somente não perdendo a vida em virtude do pronto atendimento médico dispensado a ela.

Oficie-se à Vara das Execuções Criminais sobre os efeitos desta condenação.

Com o trânsito em julgado, lance-se a condenação no sistema e expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva.

Sentença publicada em plenário, dou as partes por intimadas. Registre-se e comunique-se.

Sala das deliberações do Plenário "12" do Terceiro Tribunal do Júri da Capital do Estado de São Paulo, às 14h52min, do dia 03 de junho de 2022.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA